

Exam Playback

A. Copyright Questions

Issue Type	Statutory Route	What to Prove (Checklist)	Ready-to-Use Answer Skeleton
Identify works	s.2(1), s.4	逐项拆分: 文本、图表、源代码、目标代码、字幕、数据库结构等是否是独立作品类别。	"Relevant works include [...] Each qualifies as [literary/artistic/etc.] under s.1..."
Authorship & first ownership	s.11-s.15, s.13	先定作者, 再定第一所有权; 雇员职务作品通常归雇主; 委托关系看合同。	"Authorship lies with [...], but first ownership vests in [...] under s. [...], subject to any contrary agreement."
Freelancer/commissioned work	s.14(1), s.15(1), s.15(2)	先分流: employee 还是 independent contractor (freelancer); 若是雇员再看是否 in the course of employment; 若是委托创作先看合同, 没写明时补上 s.15(2) 的法定独占利用权 + 禁止不合理用途权。	"As X is a freelancer, ownership is governed primarily by contract under s.15(1); even absent express assignment, the commissioner may rely on s.15(2) statutory exploitation rights."
Primary infringement	s.22 + s.23/24/25/27/28A/29	是否实施受限行为; 是否取用实质部分; 有无许可; 线上行为优先审 s.28A。	"By [copying/communicating/adapting] a substantial part without licence, D prima facie infringes under s.22 read with s.1..."
Software modification	s.23, s.29(3)(b)	反编译、替换模块、翻译代码都要审查复制/改编; "自己写的新模块"不当然免除对原作取用。	"Even if D wrote new code, liability remains if substantial original code/structure was copied or adapted."
Secondary infringement	s.30-s.32, s.35	进口、持有、分销、售卖侵权复制品; 是否知悉或应知。	"D dealt in infringing copies in the course of business and had at least reason to believe their status, engaging s.1..."
Criminal copyright	s.118, s.120	商业规模、牟利性、跨境复制并回港等情形; 民刑分流要写清。	"Civil liability arises under ss.30-32; criminal exposure may additionally arise under ss.118/120 on these commercial facts."
Exclusive licensee standing	s.103, s.112, s.113	排他被许可人可单独起诉, 是否须并列权利人。	"LetFlix, as exclusive licensee, may sue under s.[...] subject to procedural joinder requirements."
Fair dealing defences	s.37(3), s.38, s.39, s.39A, s.41A	目的、比例、市场替代效应、鸣谢; "非商业"声明不自动成立抗辩。	"The defence is unlikely because the use substituted the market for the original and exceeded what is fair under s.37(3)."
Internet/transmission	s.28A, s.65	串流、缓存、可下载性、向公众开放程度; 浏览豁免边界。	"Uploading/streaming to subscribers is communication to the public under s.28A; s.65 does not excuse this commercial dissemination."

B. PDPO Questions

Issue Type	Statutory Route	What to Prove (Checklist)	Ready-to-Use Answer Skeleton
Is it personal data?	s.2(1)	是否识别在世个人; 数据是否由 data user 控制; 是否来自 data processor 场景。	"The information (name + address + phone + account linkage) clearly constitutes personal data under s.2(1)."
New purpose use	DPP3 + s.2(12)	原收集目的与现用途是否一致; 是否有订明同意。	"Using the data for direct marketing/doxxing is a new purpose and requires prescribed consent under DPP3."
Data security incident	DPP4	是否采取合理安保措施; 是否存在访问控制、最小权限、日志审计缺陷。	"The breach indicates likely non-compliance with DPP4 unless PFB can show practicable safeguards were in place."
Data access request	ss.18-21, s.20	请求对象是否 "personal data"; 能否分离第三方信息; 是否触发拒绝理由。	"Bestrade should provide call records as requester' s personal data, but may redact third-party data and rely on s.20 grounds where strictly applicable."
Data correction	ss.22-25	是否属于不准确资料; 更正后通知义务。	"If inaccuracy is established, the data user must correct and notify downstream recipients as required."
Direct marketing	Part 6A, ss.35B-35M	先告知、同意/不反对、首次通知、退出机制、第三方转移条件。	"SWB" s use appears to contravene Part 6A because consent/notification prerequisites were not met before marketing use."
Doxxing offences	s.64(1), (3A), (3C) + (3)/(3B)/(3D)	未经同意披露 + 意图/旁观造成指明伤害 + 实际后果。	"Allex' s postings likely satisfy doxxing elements: unauthorised disclosure, intent/recklessness, and specified harm."
Commissioner powers	s.50A, s.50B, s.66K-66O	执行通知与停止披露通知是否已发; 不遵从的独立罚则。	"If a cessation notice is served, continued disclosure would trigger separate offence exposure under s.66O."
Compensation claim	s.66, s.66(2), s.65	资料当事人损失 (含情感损害); 雇主替代责任与免责。	"Betty may seek compensation under s.66, including injury to feelings, and employer liability may arise via s.65 where applicable."

C. Patent Questions

Issue Type	Statutory Route	What to Prove (Checklist)	Ready-to-Use Answer Skeleton
Excluded subject matter	s.9A, s.9A(2)-(6)	先定 claim 的 "真正内容"; 再逐项看是否落入发现/数学方法/治疗方法等排除。若有技术效果与技术手段, 论证其不只是抽象规则。	"The process claim should first be screened under s.9A. On these facts, the claim is [not merely abstract / likely an excluded method] because ... Therefore the claim is [not excluded / excluded] at this stage."
Novelty attack	s.9B + s.2(1)	锁定 material date; 找最接近现有技术; 对每个必要技术特征是否全部先前公开。只要单一文献完整披露, 即缺新颖性。	"The material date is [date]. If the prior use/publication already disclosed all essential integers of the claim, the claim lacks novelty under s.9B."
Inventive step	s.9C	识别区别特征; 判断对本领域技术人员是否显而易见; 避免事后诸葛亮。若仅替换同等元件, 通常显而易见。	"Compared with [closest prior art], the only distinguishing feature is [...]. This appears [obvious/non-obvious] to the skilled person, so s.9C is [not met/met]."
Industrial applicability	s.9D	能否在生产中制造或使用并重复实现技术效果。纯审美/纯智力步骤较难满足。	"The claimed invention is capable of industrial application because it can be repeatedly implemented in [...], satisfying s.9D."
Employee invention ownership	s.57, s.9E	是否在雇佣过程中作出; 是否属受雇职责或特别指派任务; 合同是否有约定先。	"Although X is named inventor, entitlement depends on s.57 and employment context. Since the invention was made [in/outside] normal duties, title should vest in [employer/employee]."
Co-ownership/licensing	s.54(1)-(3)	若为共同权利人, 审查单方许可或处分是否需要他方同意。	"Under s.54, a co-owner cannot freely grant third-party rights beyond the statutory scope without the required concurrence."
Revocation strategy	s.91, s.9A-9D, s.111A	被诉方应同时主张不可专利、新颖性缺失、创造性不足、说明不足等; 并检视不损害披露例外是否可免。	"DreamToys should file revocation under s.91, relying primarily on [s.9B/s.9C], and pre-empt any s.111A exception by contesting its conditions."
Pre-grant protection	s.88(1), s.88(3)	公开后到授权前是否可追溯; 需证明后续授权权利覆盖相关行为。	"If grant is eventually obtained, s.88 may allow limited retrospective relief for acts done after publication, subject to statutory conditions."

High Frequency Tests

A. Copyright Tests

在检验什么 (适用问题)	步骤 + 判断 (决策树)	Test / Doctrine	Authority	Output Line
要解决 "作品版权到底归谁" 的问题: 雇员关系下是否归雇主当然取得, 或仍由创作者/受雇方保留。	先定身份 (employee / independent contractor) → 若为 employee, 再看是否 in course of employment; 若是, 通常归雇主。若为 freelancer/commissioned, 则先看合同是否有有效分配/转让条款; 若无, 再补审 s.15(2) 法定权利后下结论。	Employee vs freelancer ownership test	Cap.528 s.14(1), s.15(1), s.15(2)	"Ownership does not automatically pass to the hiring party for freelancer work; absent assignment, analyse s.15(1) contract terms and s.15(2) statutory rights."
要解决 "是否已取用到受保护内容" 的问题: 被取用部分是否达到实质部分门槛。	先定位被取用内容 → 再判断其是否体现原作原创性核心表达/结构/编排 (重质不重量) → 若是, 即使数量不大也可满足实质部分要件; 若仅属非原创或琐碎内容, 通常不满足。	Substantial part test (qualitative)	Cap.528 s.22(3); case law approach	"Although quantitatively limited, what was taken is qualitatively substantial, so s.22(3) is met."
要解决 "平台/管理者是否要为他人侵权负责" 的问题: 是否构成授权侵权。	看被告是否控制工具/平台 + 是否知悉或应知侵权风险 + 是否已采取合理防范措施 → 若控制/从知明显且防范不足, 较可能认定授权; 若缺乏控制或已合理限缩, 较不易成立。	Moorhouse authorisation test	UNSW v Moorhouse; Cap.528 s.22(2), s.22(2A)	"Given control + knowledge + inadequate preventive steps, D likely

				authorised primary infringement under s.22(2)."
要解决 "境外复制制品是否在香港如何定性" 的问题: 是否授权复制品处理。	做事实判断: 若该复制品改为在香港制作, 是否会侵权 → 若会, 则在香港可视为 infringing copy, 并可触发相关次级侵权责任; 若不会, 则通常不是侵权路径。	Hypothetical manufacture test for infringing copy	Cap.528 s.35(3)	"Under s.35(3), the imported copies are treated as infringing copies because local hypothetical manufacture would infringe."
要解决 "被告使用是否可受公平处理抗辩保护" 的问题: 是否属于 fair dealing。	依四因素审查 (用途性质、原作性质、取用比例与实质性、市场替代影响) → 再整体评估是否与作品正常利用冲突 → 若整体公平, 抗辩较可能成立; 若替代市场明显且取用过度, 通常不成立。	Fair dealing 4-factor test	Cap.528 s.38(3), s.39(4), s.39A(2), s.41A(2), s.37(3)	"On the four factors, the dealing substitutes the original market and is unlikely to be fair."

B. PDPO Tests

在检验什么 (适用问题)	步骤 + 判断 (决策树)	Test / Doctrine	Authority	Output Line
要解决 "这批信息是否受 PDPO 规制" 的问题: 是否构成 personal data。	看是否关乎在世个人 + 是否可直接/间接识别 + 是否处于 data user 控制/持有场景 → 三者满足时通常构成 personal data, 进入 DPP 义务框架; 否则相关义务通常不触发或明显减轻。	Personal data threshold test	Cap.486 s.2(1)	"The dataset is personal data because individuals are identifiable from linked identifiers and account records."
要解决 "新用途是否合法" 的问题: 现用途是否超出原收集目的且缺乏同意。	先定原收集目的 → 判断现用途是否属于 new purpose → 若是, 继续查是否有有效 prescribed consent 与证据链; 若无有效同意, 通常违反 DPP3; 若非 new purpose 或同意完整, 风险下降。	New purpose + prescribed consent test	DPP3 + Cap.486 s.2(12)	"The marketing/doxxing use is a new purpose and is unlawful absent prescribed consent under DPP3."
要解决 "数据保安是否合理" 的问题: 是否已采取合理可行安全措施。	按 DPP4 要素核查: 最小权限、访问控制、日志审计、离职权限回收等数据安全管理 → 若关键环节缺失, 较可能不合理; 若措施系统且可证明执行, 较能支持合规立场。	DDP4 practicable security test	DPP4	"Given weak access controls and missing audit safeguards, DPP4 non-compliance is likely."
要解决 "DAR 能否整体拒绝" 的问题: 是否应部分履行而非一概拒绝。	先审请求是否针对 requester 本人 personal data → 若夹杂第三方信息, 先做删改/遮蔽部分披露 → 仅在适用法定例外时拒绝, 且需逐项给出 s.20 理由; 无充分理由的 blanket refusal 风险高。	DAR partial compliance test	Cap.486 ss.18-21, esp. s.20	"The data user should provide a redacted response rather than blanket refusal, with specific s.20 reasons for withheld parts."
要解决 "是否构成 doxxing 责任" 的问题: 行为是否满足法定构成要件。	按要件逐层判断: 是否未经同意披露 + 是否具伤害意图/旁观 (加重型) 是否出现实际伤害或持续扩散 → 要件齐备则可能触发 s.64 责任; 若关键要件缺失或抗辩成立, 责任不成立或减轻。	Doxxing elements test	Cap.486 s.64(1), (3)/(3A)/(3B)/(3C)/(3D)	"The postings likely satisfy unauthorised disclosure and harm-intent elements, engaging s.64 doxxing liability."

C. Patent Tests

在检验什么 (适用问题)	步骤 + 判断 (决策树)	Test / Doctrine	Authority	Output Line
要解决 "未字面落入时是否仍侵权" 的问题: 变体是否按等同原则落入保护范围。	依 Activis 三问: Q1 是否同方式同结果; Q2 等同是否对本领域技术人员显而易见; Q3 技术人员点是否仍理解为必须严格字面遵守 → 若 Q1/Q2 是且 Q3 否, 通常落入等同范围; 反之通常不落入。	Activis 3-question equivalence test	Activis UK v Eli Lilly [2017] UKSC 48; Cap.514 s.73	"Applying Activis, Q1/Q2 are yes and Q3 is no, so the variant is likely within claim scope by equivalence."
要解决 "侵权对比基础是否正确" 的问题: 是否先完成 claim construction。	先解释权利要求文字与必要技术特征 → 再逐项映射被诉产品/方法 → 若未先做或做错 claim construction, 后续侵权结论通常不稳; 解释正确后再进入逐项对比才有说服力。	Claim construction first	Cap.514 s.73; lecture method	"The infringement analysis starts with claim construction; only then can the alleged product/process be mapped to each essential integer."
要解决 "该发明能否作为可专利主题继续审查" 的问题: 是否落入 s.9A 排除客体。	Aerotel 四步: 1) properly construe claim; 2) identify actual contribution; 3) 判断披露是否落入 s.9A 排除范围; 4) 判断该贡献是否具技术性实质 → 若仅属排除客体且无技术性贡献, 则不能获专利; 否则再继续审查新颖性与创造性。	Aerotel 4-step excluded subject matter test	Aerotel v Telco [2006] EWOA Civ 1371; Cap.514 s.9A(2)	"On Aerotel step 3/4, the contribution is [pure business rule / technical], so s.9A exclusion [does / does not] apply."
要解决 "专利是否缺乏新颖性" 的问题: 是否被单一在先公开完整预见。	锁定 material date → 寻找单一可实施公开 (文献/公开使用) → 逐项核对必要特征是否全部已公开 → 若单一公开已覆盖全部必要特征, 则新颖性被破坏; 否则该障碍不成立。	Novelty full anticipation check	Cap.514 s.9B + s.2(1)	"Because one prior disclosure contains all claim integers before the material date, novelty under s.9B is destroyed."
要解决 "专利是否缺乏创造性" 的问题: 区别特征是否显而易见。	先识别区别特征 → 以本领域技术人员视角判断该区别是否显而易见 (避免 hindsight) → 若显而易见, 不满足 s.9C; 若不显而易见, 可通过创造性门槛。	Inventive step obviousness check	Cap.514 s.9C	"The only difference is [...], which would be obvious to the skilled person; s.9C is therefore not satisfied."

答卷句型

Scenario	English Sentence	Use When
法条引入	Under Cap.[xx] s.[x], the court should examine [Element 1] and [Element 2] in sequence; on these facts, the key issue is whether those statutory elements are satisfied.	任何问开头
争点切分	This sub-question raises three distinct issues: [Issue A], [Issue B], and [Issue C], each of which should be addressed separately to avoid conflating liability tests.	多争点题
分析顺序声明	I will analyse this in the following order: (1) applicability, (2) primary liability, (3) defences, and (4) remedies / penalties.	开头先立结构
结论保留	On the current facts, X is likely to constitute [infringement / contravention]; however, liability may be reduced if D proves the [specific defence] under s.[x].	需要平衡双方
最小假设	Without adding unnecessary assumptions, it is reasonable to assume [A] because the question expressly states [B].	老师要求 minimal assumptions
主体拆分	The analysis should be separated for A (actor), B (platform/employer), and C (right holder), with each party tested against the statutory elements independently.	多主体题
民刑分流	The same facts may trigger both civil and criminal routes: civilly under s.[...], and criminally under s.[...], each with different thresholds.	版权/私隐常见
要件逐项测试	Element [1] is satisfied because [...]. Element [2] is also satisfied because [...]. The only arguable weakness lies in Element [3], which depends on whether [...].	按分点写作
证据不足保守写法	On the present record, there is insufficient evidence to conclusively establish [Element]; therefore, the safer view is that this point remains arguable rather than proved.	事实不完整
反方论证衔接	The defendant may argue that [...]; however, that argument is weak because it does not address the statutory requirement that [...].	写双方观点
法条-事实紧扣	The legal test turns on [keyword in statute], and the fact most directly relevant to that keyword is [...].	防止空泛背法条
比较式结论	Compared with [party B], [party A] faces stronger exposure because [fact/legal threshold], whereas [party B] may still rely on [defence/limitation].	多主体对比结论
PDPO: personal data 入口	The information qualifies as personal data under s.2(1) because it can identify a living individual directly or when combined with data already held by the data user.	PDPO 开头常用

PDPO: DPP3 新目的	Using the data for [new purpose] is prima facie a new purpose under DPP3, so prescribed consent is required unless a specific statutory exemption applies.	PDPO 使用目的題
PDPO: DAR/DCR	If this is a valid data access/correction request under ss.18-25, the data user must respond within the statutory framework and may refuse only on specified grounds.	查閱/改正題
PDPO: direct marketing	Part 6A imposes a front-loaded consent and notification regime; if those preconditions were not met before use/transfer, contravention is likely.	direct marketing 題
PDPO: doxxing	For s.64(3A)/(3C), the core questions are unauthorised disclosure, intent or recklessness as to specified harm, and (for s.64(3C)) actual harm.	doxxing 題
Copyright: 作品识别	The first step is to identify each protected work separately (e.g. source code, artwork, text, soundtrack), because infringement is assessed work by work.	版权入口
Copyright: 所有权	Authorship and first ownership should be separated: authorship under s.11 does not automatically resolve ownership where s.14 or s.15 applies.	雇员/委托创作
Copyright: 实质部分	The question is not literal identity but whether a substantial part was taken in quality and importance, not merely in quantity.	复制/改编争议
Copyright: communication to public	Uploading or making the work available to users on demand is likely communication to the public under s.28A, even without permanent download.	平台/串流題
Copyright: fair dealing	A fair dealing argument requires purpose, proportionality, and market-impact analysis; a bare “non-commercial” label is not sufficient.	抗辯題
Patent: s.9A 过滤	Before novelty and inventive step, the claim must pass s.9A subject-matter screening by focusing on its real technical contribution.	专利题开头
Patent: 新颖性	A novelty attack succeeds if a single prior disclosure contains all essential integers of the claim as at the material date.	s.9B 題
Patent: 创造性	For inventive step, identify the distinguishing feature and ask whether that difference would be obvious to a skilled person without hindsight.	s.9C 題
Patent: entitlement	Inventorship and entitlement are distinct: even if X is the inventor, title may vest in the employer under s.57 depending on duty context.	雇员发明归属
结尾总结	Overall, [party] has a [strong/moderate/weak] case on liability, with the principal uncertainty confined to [specific element or defence].	每小问收束
分值友好结尾	If time is limited, the highest-yield points are: [Point 1], [Point 2], and [Point 3], as they determine outcome under the statutory test.	考试时间管理
救济句型	If liability is established, the likely remedies include [injunctio / damages / account of profits / compliance order], subject to proof of loss and causation.	民事后果
刑责句型	On criminal exposure, the actus reus appears satisfied by [...]; the remaining issue is mens rea, namely whether D [knew / intended / was reckless as to] [...].	刑责分析
程序句型	Procedurally, [claimant] may proceed by [route], while [defendant] should preserve [revocation/ defence/jurisdiction] arguments at the earliest stage.	程序与策略題
转段衔接	Having established [Issue A], I now turn to [Issue B], which requires a distinct statutory inquiry.	段落衔接
行为分析 (老师偏好)	I analyse each allegedly infringing act separately: [Act 1], [Act 2], and [Act 3], because each engages a different statutory element and may produce different outcomes.	避免“把所有行为揉成一段”
精确引条 (老师偏好)	The applicable provision is specifically s.(xv)[(x)] rather than s.(x)[x] in general, because this sub-paragraph contains the exact element in dispute.	避免笼统引法条
题干事实纠偏	The facts do not support the broader inference that [...]; the safer reading is [...], and the legal analysis should proceed on that narrower basis.	防止误读题目
最小假设声明 (作业要求)	I make only one necessary assumption: [...]. No further assumptions are required because the stated facts already establish [...].	老师要求 minimal assumptions
民责先于刑责	Civil infringement is established under s.[...]; criminal liability is a separate and higher-threshold inquiry under s.[...], which requires additional proof of [...].	copyright/PDPO 常见
刑责否定句型	Even if civil liability is arguable, criminal liability is unlikely because the prosecution element of [commercial dealing / intent / prejudicial extent] is not clearly made out.	刑责不足时
实质部分识别	Because the copied passages/diagrams capture the core expressive content, they are likely a substantial part; copies containing them are treated in law as copies of the original work.	HW1 高频点
公开表演 vs 传播	Showing content on a screen to an audience may constitute public performance under s.[...], but it is not necessarily communication to the public unless there is electronic delivery to users’ devices under s.[...].	HW1 区分 s.27 / s.28A
授权侵权句型	By instructing others that they were free to use the copied material and approving the resulting specification, D arguably authorised infringement under s.22(2).	HW1 授权问题
交易型二次侵权	Secondary infringement under s.[...] requires both dealing conduct and the required knowledge/ reason-to-believe state; each limb must be proved separately.	HW1 s.31 / s.35 结构
业务中分发限制	Distribution in the course of business is not automatically criminal under s.118(1)(e); the business must involve dealing in infringing copies within s.118(10).	HW1 刑责排除点
不使用美法术语	I avoid non-HK concepts (e.g. “derivative work” , “public display right”) and apply only Hong kong statutory language and structure.	老师明确扣分点
PDPO: 不公平收集	Acquiring personal data from a source known to be illicit or highly dubious is likely unfair collection contrary to DPPI(2)(b).	HW2 SWB/MDC 入口
PDPO: 原目的与新目的	The original purpose was [...]; using/selling the same data for [...] is a new purpose and requires prescribed consent under DPP3(1).	HW2 DPP3 核心
PDPO: s.35C / s.35F 配套	For direct marketing use, non-compliance with the front-end notice/consent requirements in s.35C and first-use notice obligations in s.35F creates criminal exposure.	HW2 SWB 常考
PDPO: s.35 提供他人	If D provides personal data to another for use in direct marketing, s.35 written notice-and-consent requirements apply before transfer.	HW2 MDC 常考
替代责任分流	If the employee acted in the course of employment, the employer may be vicariously liable for the civil wrong; if not, liability must be analysed as the employer’ s own subsequent conduct.	HW2 MDC 关键分叉
s.64(1) 要件核查	Liability under s.64(1) requires proof that the data was obtained from the data user without consent, then disclosed with gain/loss intent; failure on the first limb defeats the offence.	HW2 doxxing 子題

答案结构收束	Accordingly, the strongest answer structure is: identify specific acts, map each act to one section, test every element, then conclude civil and criminal consequences separately.	作业与考试通用
--------	--	---------

Exam Drawbacks: Quick Fixes

- Do not lump acts together. Analyze each act in a separate paragraph (e.g., copying s.23, issuing s.24, authorisation s.22(2), secondary infringement s.31).
- Cite exact sub-sections. Write s.118(1)(g) instead of just s.118.
- Separate civil and criminal routes. Civil liability may succeed while criminal liability fails due to higher mens rea / prejudice thresholds.
- Use Hong Kong statutory language only. Avoid US terms like “derivative work” and “public display right” .
- State minimal assumptions explicitly. Add one short line identifying the assumption and why it is necessary.
- PDPO doxxing two-tier structure: s.64(3A) focuses on intent/recklessness (actual harm not required). s.64(3C) requires actual specified harm.
- Specified harm must fit s.64(6) categories (harassment/threat, bodily or psychological harm, safety concern, property damage), and may include harm to family members.
- Civil redress under s.66 includes injury to feelings (s.66(2)), not only financial loss.
- Statutory defences matter: check s.64(4) (crime prevention, lawful authority, consent, lawful news activity + public interest).
- Vicarious liability defence: employer may rely on s.65(3) only if it proved all practicable preventive steps.
- Copyright “public” threshold: corporate seminar attendees can be a sector of the public.
- s.27 vs s.28A must be separated: showing on screen to people physically present is not automatically communication to the public.
- Artistic-work trap: do not force diagrams into s.27; evaluate correct route (often secondary infringement analysis).
- Substantiality is qualitative first, not pure word-count.
- Authorisation test (s.22(2)): focus on sanction/approval/countenance and control over infringing use.
- For s.31/s.118, always test knowledge: “knew or had reason to believe” .
- Criminal prejudice under s.118(1)(g)/s.118(2Aa) requires real economic prejudice analysis against the owner’ s actual trade.
- Patent/copyright methodology common rule: identify legal issue -> map exact section -> test each element -> conclude with confidence level and key uncertainty.

中英术语表

中文	English	Exam-use Note
受限制行为	restricted acts	版权侵权总入口；通常配 s.22.
实质部分	substantial part	质而非量；核心表达被取用即可。
向公众传播	communication to the public	网络上传、串流、 on-demand 提供都要优先审此项。
改编	adaptation	含软件翻译、改写、结构性转换。
次级侵权	secondary infringement	处理侵权复制品的商业链条责任。
侵权复制品	infringing copy	常与 s.35 假设测试联动。
公平处理	fair dealing	多因素衡量，非绝对豁免。
排他许可	exclusive licence	可产生独立或并列诉权。
资料当事人	data subject	PDPO 权利主体。
资料使用者	data user	决定用途与处理方式者；核心义务主体。
资料处理者	data processor	替他人处理数据者，责任结构不同。
订明同意	prescribed consent	DPP3/Part 6A 高频术语。
直接促销	direct marketing	先通知、后同意、可退出。
查阅资料要求	data access request (DAR)	ss.18-21 程序题必备。
更正资料要求	data correction request (DCR)	ss.22-25 程序题必备。
停止披露通知	cessation notice	s.66K 起，违规可独立定罪。
起底	doxxing	对应 s.64 系列罪名。
重要日期	material date	专利新颖性与创造性的时间锚点。
可专利客体	patentable subject matter	先过 s.9A，再审 9B/9C/9D。
新颖性	novelty	看是否被现有技术完整公开。
创造性	inventive step	对本领域技术人员是否显而易见。
工业实用性	industrial applicability	可产业实施并产生技术效果。
先申请制	first-to-file	竞合申请按先提交优先。
撤销	revocation	被告反击专利有效性的关键程序。
权利要求解释	claim construction	侵权比对前必须先做。
必要技术特征	essential integers	专利侵权逐项比对的颗粒度。

Core Statutes

A. Copyright (CO, Cap.528)

Section	Applicable Subject	Core Rule / What It Covers	Liability / Penalty / Remedy
s.2(1)	作者/权利人/被告	定义版权、作品等基础概念，是否进入版权法分析的入口条文。	本条主要为定义条；后续责任取决于受限制行为条文。
s.2(1)(a)	作者/权利人	确认受保护作品类别中的关键组成，决定主张路径。	无独立罚则；影响后续侵权成立。
s.4(1)(a)	文学作品创作者	将汇编等纳入文学作品范畴，前提是满足原创性要求。	可触发民事侵权救济。
s.4(1)(b)	程序开发者/权利人	计算机程序作为文学作品受保护。	未经许可复制/改编可生民事及可能刑责。
s.4(2)	文学/戏剧/音乐作品作者	要求作品固定于物质形式，未固定内容通常不受保护。	不满足则主张失败。
s.11(1)	自然人作者	一般规则：作者为实际创作人。	决定原始权利归属。

s.11(3)	电脑生成作品安排者	电脑生成作品由“作出必要安排的人”视为作者。	决定原始权利归属。
s.12(1)	合著作者	合著须各作者贡献不可分割并共同构成作品。	影响后续许可与诉讼。
s.13	作者/雇主/受让人	确立第一所有权归属规则，并与雇佣、委托及合同安排形成可操作的分配路径。	归属一旦确定，即决定谁有资格起诉与授权。
s.14(1)	雇员/雇主	雇员在受雇过程中创作的作品，版权通常归雇主。	雇员擅自处分可构成违约/侵权。
s.15(1)	委托人/受托创作者	委托作品权利分配受条文和合同共同约束。	归属争议进入民事救济。
s.15(2)	委托双方	进一步规定委托场景下权利保留或转移的边界。	无独立罚责；决定民事责任主体。
s.17(2)	作者/继承人/使用者	一般保护期：作者终身加 50 年。	超过期限则进入公有领域。
s.17(6)	电脑生成作品权利人	电脑生成作品保护期为法定起算点后的 50 年。	期限届满后可再主张专有权。
s.17(7)	合著作品权利人	合著作品按最后死亡作者计算期限。	决定权利终止时间。
s.194(2)	共同所有人	共同所有版权的授权/处分受共有大规则约束。	未经必要同意处分可被禁止并追责。
s.198(1)	全部当事人	“writing”等解释条影响通知与同意形式是否有效。	形式不合规会影响诉讼成败。
s.198	经营者/机构	“business”等定义影响商业用途判断。	关系到民间门槛判定。
s.22(1)	实施行为者	未经许可实施受限制行为构成主要侵权入口。	民事侵权：禁令、赔偿、利润交代等。
s.22(2)	平台/组织者/间接行为者	授权他人侵权可独立成立责任。	民事责任，可并连带后果。
s.22(2A)	全部当事人	强调“实质部分”标准而非机械数量标准。	取用实质部分即可成立侵权。
s.22(3)	原告/被告	处理受限制行为与侵权归责链条的连接。	影响侵权是否成立。
s.23	复制行为入	复制包括以任何形式再现作品。	未经许可复制可负民责，严重商业案可涉刑。
s.23(2)	数字使用者/平台	把作品存入硬盘、服务器、缓存或其他电子介质都可能构成“复制”。	未经许可的电子存储本身即可成立民事侵权，即使未对外销售。
s.23(3)	技术服务场景	临时复制在特定条件下纳入或排除复制判断。	决定是否侵权。
s.23(4)	技术服务场景	进一步细化技术复制边界。	决定是否侵权。
s.23(5)	技术服务场景	对瞬时复制条件限制。	不符合条件即不能侵权。
s.23(6)	技术服务场景	进一步限定短暂/技术性复制可容许的条件，要求其仅为技术流程所必需。	超出技术必要范围时，短暂复制仍可构成侵权。
s.24	发行者	向公众发行复制品（首次流通）受专有权控制。	未经许可发行可被禁令与赔偿。
s.25	出租者/平台	向公众出租受保护作品复制品属于受限制行为。	未经许可出租可负民责，情节严重可涉刑。
s.27	表演者/场地经营者/传播者	公开表演、播放或展示需权利许可。	未经许可可公开使用可侵权。
s.28A(1)	线上平台/上传者	向公众传播（含网络）为独立专有权。	未经许可传播可负民责并可能涉刑。
s.28A(2)	线上服务商	细化“向公众传播”覆盖方式。	影响侵权构成判断。
s.28A(3)	线上服务商	涵盖 making available 场景。	按传播侵权处理。
s.29	改编者	改编权覆盖把作品转化为另一表达形式。	未经许可改编可构成侵权。
s.29(2)	软件改编者	程序相关转换或重写可落入改编。	未经许可可侵权。
s.29(3)(b)	软件改编者	程序翻译等行为作为改编受限制。	未经许可可侵权。
s.29(4)	改编传播者	改编后用同样受下游控制。	可连续触发多项侵权。
s.30	进口/出口经营者	处理侵权复制品的输入输出行为受限制。	可负民责；商业规模可涉刑。
s.31	销售/分销者/零售链条	在业务过程中售卖、出租、分发、展示或为商业目的持有侵权复制品，构成次级侵权核心。	先负民事责任；若具商业规模与主观明知，再进入 s.118 刑事责任。
s.31(3)	经营者	强调知道或应知状态等门槛。	主观状态影响责任成立。
s.32(1)	持有人/供应者	为制作侵权复制品而持有或供应相关产品受限制。	可构成次级侵权。
s.32(2)	经营者	界定侵权工具相关责任。	可被禁令、赔偿及没收。
s.35(2)	全部当事人	界定何为侵权复制品。	决定后续刑责条文是否触发。
s.35(3)	法院/当事人	采用“若在本地图作会否侵权”的假设测试。	决定复制品合法性。
s.35A	程序进口者	电脑程序进口行为的特定处理规则。	影响是否落入侵权复制品。
s.36	被告	特定情况下可主张缺乏认知或其他抗辩。	民事责任减免。
s.107	原告/被告	民事诉讼中可请求禁令、损害赔偿、利润交代等。	民事救济主入口。
s.108+	原告/法院	连同 s.107 构成民事救济组：包括附加损害赔偿、交付侵权品、费用及其他命令。	用于拉高赔偿并阻断继续侵权。
s.117(1)(e)	商业经营者/公司负责人	该手段用于界定特定“为业务目的而处理侵权复制品”的刑事化行为类型，考试上需与 s.31 的民事“dealing”并列写。	一旦满足商业目的与主观要件，即进入刑事路径（罚款与监禁按该事项上限）。
s.118	商业侵权行为人	总则：把商业规模、牟利导向或对权利人造成实质市场损害的行为刑事化，不再只是民事侵权。	可判罚款及监禁；并可能没收侵权复制品与器材。
s.118(1)(d)	商业经营者	针对“在业务过程中处理侵权复制品”的具体行为类型之一（如为交易链条而持有/分销）。	满足“知道或应知”与业务目的时可定罪。
s.118(1)(e)	商业经营者	针对“为业务目的公开展示或分发侵权复制品”的类型之一，重点在公开性与业务关联。	可触发罚责；写题时要交代 audience 是否属公众。
s.118(1)(f)	商业经营者	针对“为业务目的分发并达到损害版权人程度”的类型之一，重点在市场替代与规模。	可触发罚责；规模、下载量、销售量是证据重点。
s.118(1)(g)	商业经营者	针对“为业务目的持有侵权复制品并准备交易/分发”的类型之一，强调准备阶段也可入罪。	未实际售亦有可能成立；主观认知与库存规模关键。
s.118(8B)	跨境相关方入/平台经营者	把“在业务过程中向公众传播作品并以营利或显著损害版权人利益”为核心的网络传播行为纳入刑事责任。	常用于串流/网站传播案件；与 s.28A 民事责任并行。
s.120(1)	香港境外制作者/组织者	在境外制作复制品并意图输港（且若在港制作会侵权）的行为可在香港被刑事追究。	关键要件是“非私人家用；明知侵权+输港关联”。
s.120(2)	香港境外器材制作者/供应者	在境外制造“专门用于复制特定作品侵权品”的器材，并知悉其拟在港用于商业侵权，可构成罪行。	跨境工具链也可入罪；常与工厂代工事实结合。
s.37(3)	援引抗辩者	公平处理采取多因素衡量（目的、比例、市场影响等）。	成立则可免侵权责任。
s.38	研究者/学生	研究与私人学习在公平范围内可豁免。	超范围则回到侵权责任。
s.38(2)(b)	研究者/学生	细化研究学习场景适用条件。	不符合条件不豁免。
s.38(3)	研究者/学生	即使属研究/学习目的，复制替代、替代市场效果与取得方式仍须通过公平性审查。	一旦超出合理需要，抗辩失败并回到侵权责任。
s.39(1)	评论者/媒体	评论批评目的可在公平条件下使用作品。	成立可抗辩。
s.39(2)	评论者/媒体	时事评论场景下的使用条件。	需满足公平并通常需致谢。
s.39(3)	新闻传播者	报道时事使用作品的限定。	不公平使用则侵权。
s.39(4)	评论者/媒体	评论或报道所用内容必须与评论目的有实质关联，不能借评论名义大比例搬运原作。	若使用已替代原作消费，通常不属公平处理。
s.39(6)	评论者	充分鸣谢要求。	欠缺鸣谢会削弱抗辩。

s.39A	创作者/传播者	戏仿、讽刺、滑稽、模仿在公平条件下可豁免。	成立可抗辩。
s.39A(2)	创作者	细化该类使用的公平边界。	不符合条件不豁免。
s.41A(1)	教师/教育机构	教学用途公平处理可豁免。	仅限法定教学场景。
s.41A(2)	教育机构	细化教学豁免条件。	不符合条件不豁免。
s.41A(5)	教育机构	教学豁免只覆盖与教学活动直接相关且比例合理的使用，不保护与课程无关的扩散传播。	超出课堂必要范围会失去豁免并承担侵权责任。
ss.41-45	教育机构	教育类许可使用体系（课堂复制/表演等）。	合规使用可免侵权。
s.54	公共机构/公众	公共行政相关用途豁免。	限定目的。
s.54A	公共机构/受法定授权者	为履行具体公共行政职能而进行必要复制或使用时可援引该豁免。	必须证明“法定职能关联+必要性”，否则不能适用。
s.54B	公共机构/受法定授权者	对 s.54A 的适用边界作进一步限定，防止把行政便利扩张成一般性许可。	与公共职能无直接关系的使用仍可构成侵权。
ss.55-59	诉讼/政府/机构	法律程序及相关官方用途豁免。	限必要范围。
ss.60-61	合法用户/技术服务	技术复制、浏览缓存等场景豁免。	仅限技术必要且不另行利用。
s.65	个人用户	媒介转换等私人合理使用豁免。	超出私人范围不适用。
s.65A	个人用户	私人技术使用仅限合法取得来源且用于个人家居范围，不得变相再分发。	一旦外流到公众或商业场景，豁免即失效。
s.76A	合法用户	特定法定允许行为。	成立则可抗辩。
ss.89-100	作者/使用者	精神权利（署名、反歪曲等）体系。	可生民事救济，通常非本课核心罚责。
s.103	排他被许可人	排他被许可人的法律地位。	影响是否可独立起诉。
s.112	许可人/被许可人	明确在特定许可结构下，许可人与被许可人可并行主张救济或需互相通知。	实务上影响是否单独起诉、是否必须并案。
s.113	许可人/被许可人	并列诉讼权的程序安排。	影响救济路径。

B. PDPO (Cap.486)

Section	Applicable Subject	Core Rule / What It Covers	Liability / Penalty / Remedy
s.2(1)	数据使用者/资料当事人	定义 personal data、data user 等核心概念。	决定 PDPO 是否适用。
s.2(3)	相关人士	界定 relevant person（如未成年人监护场景）。	影响谁可行使法定请求权。
s.2(12)	数据使用者	定义 prescribed consent 的有效性要求。	无有效同意会导致违法使用。
s.4	数据使用者	将 DPP 赋予法律效力并要求遵从。	违反可被调查并发执行通知。
DPP1	数据收集者	收集须合法、公平、必要，且告知目的。	不合规可触发执法。
DPP2	数据使用者	确保资料准确且保存不过度。	含保留期限合规义务。
DPP3	数据使用者	新目的使用须获订明同意。	违规属核心风险点。
DPP4	数据使用者/处理者	采取实务可行保安措施防止未授权访问。	泄露可引发执法及民事索赔。
DPP5	数据使用者	公开资料政策与实践。	透明义务不履行可被纠正。
DPP6	数据使用者	保障查阅和改正权。	拒绝须有法定理由。
s.26	数据使用者	资料不再需要时须删除。	可被认定违反 DPP2 保留要求。
ss.18-21	资料当事人/数据使用者	查阅请求制度与答复时限。	不依从可被投诉和执法。
ss.22-25	资料当事人/数据使用者	改正请求制度和记录及通知机制。	不依从可被投诉和执法。
s.18(5)	DAR 请求人	任何人为促使数据使用者依从查阅请求而故意提供虚假或误导性资料，可构成独立罪行。	属于程序滥用型罚责；可被检控并影响后续请求可信度。
s.22(4)	DCR 请求人	任何人为促使数据使用者依从更正请求而故意提供虚假或误导性资料，同样可构成罪行。	与 s.18(5) 并列，考试可写“查阅/更正/纠正均禁止虚假请求”。
s.20(1)(a)	数据使用者	列明可拒绝查阅请求的一类法定理由。	拒绝须可被法律支持并说明。
s.20(1)(b)	数据使用者	列明另一拒绝理由。	不当拒绝可被法院纠正。
s.20(1)(c)	数据使用者	列明另一拒绝理由。	不当拒绝可被法院纠正。
s.20(2)(a)	数据使用者	当请求资料夹杂第三方个人资料时，须先考虑是否可通过删改、遮蔽或分割方式处理。	核心不是“一刀切拒绝”，而是先做可行的局部依从。
s.20(2)(b)	数据使用者	若可在不不当披露第三方资料下提供请求人资料，应采取该替代方案。	未尽遮蔽义务而直接拒绝，易被认定程序不合规。
s.20(3)(a)	数据使用者	条文允许在法定情形下仅就可分离部分资料依从请求。	可“部分披露+说明理由”，降低违法拒绝风险。
s.20(3)(b)	数据使用者	若某部分受法定拒绝理由由覆盖，其余部分仍应尽量提供。	拒绝范围必须与拒绝理由严格对应。
s.20(3)(c)	数据使用者	对无法核实身份、请求范围不明确等程序性问题，可要求合理澄清后再处理。	应保留沟通记录，否则在投诉中不利。
s.20(3)(d)	数据使用者	在技术或组织上确有不可行部分时，就可可行部分先行依从。	强调比例原则与可行性证明责任。
s.20(3)(ea)	数据使用者	对特定敏感或受限场景设置额外处理条件，要求在拒绝与部分依从间做更精细化判断。	未逐项说明为何触发该条件，拒绝决定易被推翻。
s.20(4)	数据使用者	拒绝时须采取替代合规步骤。	程序不合规会加重罚责。
s.21(1)(c)	数据使用者	拒绝或部分拒绝 DAR 时，须在答复中交代理由与法律基础，而非仅作结论式拒绝。	未给充分理由将增加专员介入与纠正风险。
s.24	数据使用者	收到有效 DCR 后，如确认资料不准确，应尽快更正并在系统中反映。	不更正可持续触发或 DPP2 合规风险。
s.24(4)	数据使用者	更正后在法定情形下须通知先前接收该不准确资料的相关方。	防止错误资料继续扩散是本条重点。
s.25(1)(b)	数据使用者	拒绝 DCR 时须说明理由，并保留请求与处理记录供监管审查。	程序不透明会削弱拒绝的合法性。
Part 6A	数据使用者/直销者	直销合规总制度：先告知、后同意/不反对、可退出。	违反可触发罚责与执法。
s.35A(1)	数据使用者	定义 direct marketing 与相关同意概念。	决定 6A 是否触发。
s.35B	数据使用者	在使用前通知义务。	不履行可违法。
s.35C	数据使用者	在进行直销前必须先完成法定告知，并取得资料当事人的同意或不反对。	违反可构成犯罪；案件注明最高可达 \$500,000 + 3 年监禁。
s.35C(3)	数据使用者	同意须可被证明且可追溯；企业需保存告知内容、同意方式与时间戳等证据链。	举证失败时，常被推定未取得有效同意。
s.35E	数据使用者	首次直销时的额外告知要求。	违反可构成犯罪；案件注明可达 \$500,000 + 3 年监禁。
s.35F	数据使用者	提供拒收渠道并处理退出。	违反可构成犯罪；案件注明可达 \$500,000 + 3 年监禁。
s.35G	数据使用者	收到退出后停止使用的义务。	违反可构成犯罪；案件注明可达 \$500,000 + 3 年监禁。
s.35H	数据使用者	特定情形下视为同意或处理规则。	适用错误会导致违法。
s.35I	数据使用者	在向第三方转移资料用于直销前，必须先向资料当事人清楚告知转移事实、资料类别、承接方用途及反对权。	未完成“先告知”即转移，可能触发罚责。
s.35J	数据使用者	转移前同意要求。	违反可构成犯罪：为得益 \$1,000,000 + 5 年；非为得益 \$500,000 + 3 年。

[illegible]

[illegible]

5.54A(4)	(4)就第(3)款而言，如—(a)在并非为第(1)款所述的目的之情况下，为任何贸易或业务的目的，或在任何贸易或业务的过程中，管有、公开陈设或分发某复制品；或(b)出售或出租某复制品，要约出售或约在租某复制品，或为出售或出租而提供某复制品，该复制品属侵权复制品。(由 2022 年第 16 号第 42 条修订)
5.54B	54B. 立法会(由 2007 年 15 号第 17 条增补)
5.54B(1)	(1)以作为作为不属侵犯版权—(a)为立法会程序的目的而作出任何事情；或(b)为行使立法会的权力及执行其职能的目的——(i)由立法会议员或任何人代立法会议员；或(ii)由立法会行政管理委员会或任何人代立法会行政管理委员会，作出任何事情。
5.54B(2)	(2)为报道立法会程序的目的而作出任何事情，并不属侵犯版权；但这不得解释为授权任何人复制本身是该等程序的已发表报道的作品。(由 2022 年第 16 号第 111 条修订)
5.55	55. 法定证明
5.56	56. 开放予公众查阅或在公事登记册内的材料
5.57	57. 在公务过程中供政府使用的材料(由 2022 年第 16 号第 45 条修订)(由 2022 年第 16 号第 45 条修订)[比照 1988 年 4.48 条 U.K.]
5.58	58. 公共纪录
5.59	59. 根据法定权限所作出的作为
5.60	60. 合法使用者可作电脑程式的后备复制品
5.61	61. 合法使用者可复制或改编程式
5.65	65. 因公众传播作品而未作出的某些作为(由 2022 年第 16 号第 46 条修订)凡某作品向公众传播，而为让任何公众人士观看或聆听该作品，而在技术上需要制作一项短暂存在和附带的复制品，则尽管有第 23 条的规定，该复制品并不属侵犯版权的作品。(由 2022 年第 16 号第 46 条修订)
5.65A	65A. 由服务提供商作出的暂时复制
5.65A(1)	(1)在符合以下规定的情况下，服务提供商提供者及储存该作品的版权——(a)制作及储存该复制品的唯一目的，是令该提供者能更有效率地通过网络传送该作品；(b)制作及储存该作品是某科技过程的一个自动及必要的部分，而该过程并不改动该作品，亦不干涉该作品使用科技以取得该作品的使用情况的数据库；(c)储存该复制品是暂时的；(d)该提供者按照合理的行业常规，更新该作品的数据库；(e)该提供者遵守该作品的条件(如有)；及(f)该提供者一旦获知悉以下任何一项事实，便从该复制品删除该作品，或使其不能被传达——(i)该复制品是自某来源处制作的，而该作品已从该处移除；(ii)该复制品是自某来源处制作的，而该作品已不能在该处复制；
5.65A(2)	(2)在条件——“服务提供商”(service provider)指指网络电子设备或网络提供数据服务或操作其设施的人；并界定“寄存”(hosting)，“资料搜寻工具”(information location tools)，“路由选择”(routing)及“数据服务”(data service)等术语，以界定第 65A 条暂时复制权的适用范围。
5.76A	76A. 私人家庭使用而非制作音乐录(由 2022 年第 16 号第 54 条增补)
5.76A(1)	(1)在符合以下条件的情况下，制作声音纪录的复制品(私人复制品)，并不属侵犯该声音纪录或任何收录在该声音纪录中的文字作品、戏剧作品或音乐作品的版权——(a)用以制作该项私人复制品的声音纪录(原件)不是侵犯版权复制品；(b)该项私人复制品是由原件的合法拥有人(拥有人)制作，供该拥有人或该拥有人居住住的住户中的成员个人或家庭使用；(c)在拥有人合法拥有的每一件物件内制作及储存、由原件制作的私人复制品，不多于一份；及(d)拥有人保留原件及私人复制品两者的所有权。
5.76A(2)	(2)若在第(1)款即侵犯版权复制品的私人复制品，在以下情况下，须视为侵犯版权复制品——(a)该私人复制品并非用于第(1)(b)款所述的用途；或(b)第(1)(c)或(d)款所述的条件遭违反。
5.76A(3)	89. 被识别为作者或导演版权的复制品(私人复制品)，在以下情况下，须视为侵犯版权复制品[比照 1988 年 4.48 条 U.K.]
5.90	90. 被识别的权利必须明示(由 2007 年第 15 号第 23 条修订)(由 2007 年第 15 号第 23 条修订)[比照 1988 年 4.48 条 U.K.]
5.91	91. 权利的例外情况[比照 1988 年 4.48 条 U.K.]
5.92	92. 反对作品受侵权处理的权利
5.93	93. 权利的例外情况
5.94	94. 在某些情况下权利受到限制
5.95	95. 管有侵犯权利物品或进行侵犯权利物品的交易而侵犯权利
5.96	96. 作品的虚假署名
5.97	97. 权利的期限
5.98	98. 同意及放弃权利
5.99	99. 对合作作品适用的条文[比照 1988 年 4.48 条 U.K.]

B. PDPO (Cap.486)

[illegible]

[illegible]

s.660(2)(b)	(b) (在不局限(a)段的原则下)有以下情况——(i)在顾及有关的停止披露行动的性質、难度或复杂性后，期望该人遵从该停止披露通知是不合理的；(ii)由于该人遵从该停止披露通知所需的科技并非该人合理期望，期望该人遵从该停止披露通知是不合理的；或(iii)由于有以下风险存在，期望该人遵从该停止披露通知是不合理的：对第三方招徕相当程度损害，或以其他方式损害其权利或利益。
s.660(3)	(3)在以下情况下，就第(2)款所指的免费辩护而需要确立的事宜，须视作已由有关的人确立——(a)有足够证据，就该事宜带出争论点；及(b)控方没有提出足以排除合理疑点的证据，证明并非如此。

C. Patent (Cap.514)

Section	Text
s.11A	11A. 不具损害性的披露
s.11A(1)	(1)凡某项发明属一项转录标准专利申请的标的，为施行第 9B 条，如该项发明的披露符合第(2)款指明的条件，则在决定该项发明是否构成现有技术的一部分时，该项披露不予考虑。
s.11A(2)	(2)有关条件是——
s.11A(3)	(3)第(2)(b)(iii)款只在以下情况下适用——
s.15	15. 记录请求的提交
s.15(1)	(1)根据第 12(1)条有权就一项发明申请授予转录标准专利的任何人，可于自发表就该发明而在指定专利当局提出的专利申请日期后 6 个月内的任何时间，请求处长将该项指定专利申请的纪录记入注册纪录册内(在本条例中称为记录请求)。(由 2016 年 第 17 号第 21 条修订)
s.15(2)	(2)每一上述请求须由申请人签署和以订明方式向处长提交，并须载有以下各项——
s.15(3)	(3)每一上述请求亦须符合本条例就以一种法定语文或兼以两种法定语文提供资料或将文件翻译成一种或两种法定语文的译本所订的规定。
s.15(4)	(4)提交费及公告费须在最早向处长提交记录请求的任何部分后的 1 个月内予以缴付；如该两项费用的任何一项没有在该期限内或在根据第(5)款准许的较长期限内缴付，则转录标准专利的申请须当作被撤回。(由 2016 年 第 17 号第 21 条修订)
s.15(5)	(5)规则可就未有在第(4)款所指定的时限内缴付提交费或公告费给予宽限期一事作出规定，使该等费用在宽限期内仍可有效地缴付。
s.15(6)	(6)就在根据第 8 条指定的有关指定专利当局的日期前发表的指定专利申请而言，第(1)款并不适用。
s.15(7)	(7)本条不阻止任何记录请求符合第 17 条规定的文件而提交。[比照 EPC Art. 78; 1977 c. 37 s. 14 U.K.]
s.2	2. 释义(由 2016 年 第 17 号第 5 条修订；编辑修订——2020 年第 4 号编辑修订记录)
s.2(1)	(1)在本条例中，除文意另有所指外——
s.2(1)(a)	(a)当其时在附表 1 指明为已加入《巴黎公约》的任何国家；
s.2(1)(b)	(b)受依据(a)段而在附表 1 指明的任何国家的政权所管辖或以任何该等国家为宗主国的地区或地方，或由任何该等国家管治的地区或地方，而该等国家已代该地区或地方加入《巴黎公约》；
s.2(1)(c)	(c)出口成员或合格资格进口成员地(视属何情况而定)依据下述决定或议定文书或落实下述决定或议定文书而订立的法例——(i)《总理事会决定》；或(ii)《日内瓦议定书》；(由 2007 年 第 21 号第 3 条增补)
s.2(1)(d)	(d)发明人证书；(由 2016 年 第 17 号第 5 条增补)
s.2(1)(e)	(e)就短期专利的申请而言，指按照第 114 条设定的提交日期；(由 2016 年 第 17 号第 5 条增补)
s.2(1)(f)	(f)就长期专利的申请，指有关专利的申请的提交日期，或(如有人声称具有优先权)优先权的日期；(由 2016 年 第 17 号第 5 条增补)
s.23	23. 注册与授予请求的提交
s.23(1)	(1)凡在转录标准专利的申请中——(由 2016 年 第 17 号第 28 条修订)
s.23(2)	(2)第(1)款所指的注册与授予请求须在指定专利当局授予指定专利的日期或记录请求的发表日期(两者以较后者为准)后的 6 个月内提出。
s.23(3)	(3)每一上述请求须以订明方式向处长提交，并须载有以下各项——
s.23(4)	(4)每一上述请求亦须符合本条例就以一种法定语文或兼以两种法定语文提供资料或将文件翻译成一种或两种法定语文的译本所订的规定。
s.23(5)	(5)提交费及公告费须在最早提交注册与授予请求的任何部分后的 1 个月内予以缴付；如该两项费用的任何一项没有在该期限内或在根据第(6)款准许的较长期限内予以缴付，则转录标准专利的申请须当作已予撤回。(由 2016 年 第 17 号第 28 条修订)
s.23(6)	(6)规则可就未有在第(5)款所指定的时限内缴付提交费或公告费给予宽限期一事作出规定，使该等费用在该宽限期内仍可有效地予以缴付。
s.23(7)	(7)本条不阻止任何注册与授予请求按照第 24 条而提出。
s.37C	37C. 优先权利
s.37C(1)	(1)如任何人已就一项发明提交——
s.37C(2)	(2)在符合订明条件的前提下，上述的人或其所有权利人，在由最先非香港申请或香港申请的提交日期后的 12 个月内，就为同一发明而于其后提交的原获标准专利申请而言，享有优先权利。
s.37C(3)	(3)为施行第(2)款——
s.37C(4)	(4)为施行第(2)款——
s.37C(5)	(5)凡因一项发明的非香港申请或香港申请，而产生某项优先权利，则该项优先权利的转让或以其他方式作出的转传，可连同该项申请进行，亦可独立地进行，而在第(2)款中提述某人的所有权利人，须据此解释。
s.37C(6)	(6)在本条中——
s.39	39. 标准专利的有效期
s.39(1)	(1)根据本条例授予的标准专利——
s.39(2)	(2)如意欲在第(3)款所指定的日期起计第 3 年或继后的任何一年届满后将任何标准专利再维持有效一年，则订明的续期费须在该第 3 年或继后的一年(视属何情况而定)届满前(但不得早于届满的日期前 3 个月)缴付；如该续期费没有如此缴付，则标准专利在该第 3 年或该继后的一年届满时须停止有效。
s.39(3)	(3)为施行第(2)款而指明的日期是——(由 2016 年 第 17 号第 48 条修订)
s.39(4)	(4)如续期费及任何订明的附加费已在第(2)款所指定的缴付续期费的期间终止后的 6 个月内缴付，则该标准专利须被视为犹如从未期满一样，而据此——
s.39(5)	(5)处长可藉规例修订第(2)款所指定的期间，而缴付订明的续期费的最早日期是参照该期间而决定的。
s.39(6)	(6)行政长官会同行政会议可藉规例修订——(由 1999 年 第 22 号第 3 条修订)
s.54	54. 专利与专利的申请的所有权
s.54(1)	(1)凡某一专利是批予 2 人或多于 2 人的，除非有任何相反的协议，否则他们每人须享有在该专利中相等的不可分割份额。
s.54(2)	(2)凡有 2 人或多于 2 人为某一专利的所有人，则在符合本条的规定下及除任何协议已有相反规定外，他们每人均有权由其本人或其代理人为其本身的利益与在没有其他人同意亦无需向其他所有人交代的情况下，就有关发明作出任何若非因本款以及第 68 及 69 条的规定便会构成侵犯有关专利的作为；而任何该等作为不构成对有关专利的侵犯。
s.54(3)	(3)除第 13、37H、37I、37J 及 55 条另有规定外及除当其时有效的任何协议另有规定外，凡有 2 人或多于 2 人为某一专利的所有人，他们其中一人不得在没有得到另一人或其余的人的同意下——(由 2016 年 第 17 号第 57 条修订)
s.54(3)(a)	(a)申请修订该项专利的说明书，或申请撤销该项专利；或
s.54(3)(b)	(b)批予在该项专利下的特许，或将该项专利中的份额转让或按揭。(由 2016 年 第 17 号第 57 条修订)
s.57	57. 就雇员的发明而享有的权利
s.57(1)	(1)即使在任何法律规则中另有规定，就本条例的目的和一切其他目的而言，一名雇员所作出的任何发明，如——
s.57(2)	(2)就上述目的而言，一名雇员所作出的任何其他发明，在该雇员与其雇主之间须视为属于该雇员的。
s.57(3)	(3)凡何发明在某一雇员与其雇主之间凭借本条而属于该雇员的，则——
s.73	73. 防止直接发明使用任何专利在其有效时均授予其有人权利以阻止所有未获他同意的第三者在香港作出以下全部或任何一项作为——(a)就任何属该专利的标的的事项的产品而言——(i)制造、使用或进口该产品或将产品推出市场；或(ii)屯积该产品，而不论是为将该产品推出(在香港或其他地方的)市场为目的或为其他目的；(b)就任何属该专利的标的的事项的方法而言——(i)使用该方法；或(ii)当第三者知道在没有该专利的所有人同意下而使用方法是被禁止的，或在当时的情况下该项禁止对一个合理的人而言是明显的，但却提供该方法予人在香港使用；(c)凡该发明为一个方法，则就藉该方法而直接获得的任何产品而言——(i)将该产品推出市场或使用或进口该产品；或(ii)屯积该产品，而不论是为将该产品推出(在香港或其他地方的)市场的目的或为其他目的。[比照 1992 No.1 s. 40 Eire]
s.73(a)	(a)就任何属该专利的标的的事项的产品而言——
s.73(b)	(b)就任何属该专利的标的的事项的方法而言——
s.73(c)	(c)凡该发明为一个方法，则就藉该方法而直接获得的任何产品而言——
s.75	75. 对专利的效力限制(任何专利所授予的权利不得扩大至以下作为——(a)为非商业目的而私下作出的作为；(b)为实验目的而作出与有关专利发明的标的的事项有关的作为；(c)按照注册医生或注册牙医开出的处方为个别病人或药物而制备药物或与个别制备药物有关的作为(而为注册医生及注册牙医两词分别具有《医生注册条例》(第 161 章)第 2 条和《牙医注册条例》(第 156 章)第 2(1)条给予注册医生及注册牙医的涵义)；(d)当在任何巴黎公约国或世界贸易组织成员国、地区或地方(香港除外)注册的船只临时或意外地进入香港水域时——(由 2024 年 第 21 号第 78 条修订) (i)在该等船只上；或(ii)在该等船只的船身内，或其机械、推进系统、传动装置或其他零件上；使用属该专利的标的之发明，但该项发明须是专为该等船只的需要而在香港水域内使用的；(e)当巴黎公约国或世界贸易组织成员国、地区或地方(香港除外)的飞机、气球或船上交通工具临时或意外地进入香港时——(i)在该等飞机、气球或船上交通工具的构造或操作上；或(ii)在该等飞机、气球或船上交通工具的零件的构造或操作上，使用属该专利的标的之发明；(f)使用属《民航条例》(第 448 章)第 10(4)条所适用的且已合法进入香港或正合法经过香港(包括香港上空及香港水域)的飞机，或为该等飞机而将该等飞机的任何部分或零件输入香港，或在香港使用或贮存该部分或零件。(由 2024 年 第 21 号第 78 条修订) [比照 1992 No.1 s. 42 Eire]
s.75(a)	(a)为非商业目的而私下作出的作为；
s.75(b)	(b)为实验目的而作出与有关专利发明的标的的事项有关的作为；
s.75(c)	(c)按照注册医生或注册牙医开出的处方为个别病案在药房即时制备药物或与如此制备药物有关的作为(而为注册医生及注册牙医两词分别具有《医生注册条例》(第 161 章)第 2 条和《牙医注册条例》(第 156 章)第 2(1)条给予注册医生及注册牙医的涵义)；
s.75(d)	(d)当在任何巴黎公约国或世界贸易组织成员国、地区或地方(香港除外)注册的船只临时或意外地进入香港水域时——(由 2024 年 第 21 号第 78 条修订)
s.75(e)	(e)当巴黎公约国或世界贸易组织成员国、地区或地方(香港除外)的飞机、气球或船上交通工具临时或意外地进入香港时——
s.75(f)	(f)使用属《民航条例》(第 448 章)第 10(4)条所适用的且已合法进入香港或正合法经过香港(包括香港上空及香港水域)的飞机，或为该等飞机而将该等飞机的任何部分或零件输入香港，或在香港使用或贮存该部分或零件。(由 2024 年 第 21 号第 78 条修订) [比照 1992 No.1 s. 42 Eire]
s.88	88. 侵犯颁发标准专利的申请而赋予的权利
s.88(1)	(1)在符合本条规定下，凡某标准专利的申请已发表，则自发表日期起直至该标准专利的批予为止，申请人所具有的权利，与他假设该专利已于发表该项申请的日期获批予则本会侵犯该专利的任何作为而具有提起法律程序以要求损害赔偿的权利相属。
s.88(3)	(3)申请人只——
s.88(3)(a)	(a)在上述标准专利已获批予后；及
s.88(3)(b)	(b)在以下情况下：假设该专利在(就转录标准专利而言)记录请求的发表日期或在(就原获标准专利而言)专利申请公开发表日期已获批予，则该项作为不单已侵犯该标准专利，还已侵犯已在已予发表的记录请求或已予发表的申请中的形式所载的权利要求(按在有关的说明或权利要求中所提述的说明或任何附图以解释)，(由 2016 年 第 17 号第 76 条修订)
s.91	91. 因应申请而撤销专利的权力(由 2016 年 第 17 号第 81 条修订) [比照 1977 c. 37 s. 72 U.K.; EPC Art. 138]
s.91(1)	(1)在符合本条例的规定下，法院可因应任何人的申请而基于(但亦只可基于)任何以下理由由藉命令撤销一项发明而授予的专利——
s.91(2)	(2)根据本条作出的命令——
s.91(3)	(3)由 2016 年 第 17 号第 81 条废除
s.91(4)	(4)如专利的申请是在《2016 年专利(修订)条例》(2016 年 第 17 号)的生效日期*前提交的，则在紧接该日期前有效的本条，继续适用于就该项申请授予的专利。(由 2016 年 第 17 号第 81 条增补)

s.9A	9A. 可享专利发明
s.9A(1)	(1)任何发明如——
s.9A(2)	(2)以下项目不得视为第(1)款所指的发明——
s.9A(2)(a)	(a)发现、科学理论或数学方法；
s.9A(2)(b)	(b)美学上的创作；
s.9A(2)(c)	(c)用以实行智力活动、进行游戏或进行业务的计划、规则或方法，或用于电脑的程序；及
s.9A(2)(d)	(d)显示资料。
s.9A(3)	(3)第(2)款只在任何专利或专利申请与该款提述的标的的事项或活动有关的范围内，豁除该事项或活动的可享专利性。
s.9A(4)	(4)第(1)款而言，藉外科手术或治疗以医治人体或动物身体的方法，或施行于人体或动物身体的诊断方法，均不得视为能作工业应用的方法。然而，本款不适用于供在任何该等方法中使用的产品，尤其不适用于供在任何该等方法中使用的物质或混合物。
s.9A(5)	(5)以某发明的公布或实施，是违反公共秩序或道德的，该发明即不属一项可享专利发明。然而，任何发明的实施，不得只因其在香港施行的任何法律所禁止，而视作违反公共秩序或道德。
s.9A(6)	(6)以下项目不属可享专利——
s.9A(6)(a)	(a)植物或动物品种；及
s.9A(6)(b)	(b)用作生产植物或动物体的基本上属生物学的方法(微生物学方法或其产品除外)。
s.9B	9B. 新颖性
s.9B(1)	(1)任何发明如不构成现有技术的一部分，则须视作为新颖的。
s.9B(2)	(2)就一项发明的专利申请(主体申请)而言，现有技术包含在主体申请的关键日期之前，提供予(在香港境内或境外的)公众人士的一切事物(不论是藉书面或口头的说明、藉使用或以任何其他方法提供的)。
s.9B(3)	(3)就主体申请而言，现有技术亦包含就一项发明提交的以下申请的内容——
s.9B(4)	(4)凡某项发明包含在第 9A(4)条提述的方法中使用的物质或混合物，如该物质或混合物在该方法中的用途，并不属现有技术的一部分，则即使该物质或混合物属现有技术的一部分，亦不阻止将该项发明视作为新颖的。
s.9B(5)	(5)凡某项发明包含在第 9A(4)条提述的方法中作特定用途的物质或混合物，如该物质或混合物在该方法中的特定用途，并不属现有技术的一部分，则即使该物质或混合物，以及该物质或混合物在该方法中的任何其他用途，皆属现有技术的一部分，亦不阻止将该项发明视作为新颖的。
s.9B(6)	(6)如在生效日期前，就某项既有专利展开有效性法律程序，则就该有效性法律程序而言，在紧接该日期前有效的第 94 条，继续适用于属该项专利标的之发明，犹如该条并未废除一样。
s.9B(7)	(7)如在生效日期当日或之后，就某项既有专利展开有效性法律程序，则就该有效性法律程序而言，本条适用于属该项专利标的之发明，犹如该项专利是在生效日期当日或之后授予一样。
s.9B(8)	(8)在本条中——
s.9C	9C. 创造性
s.9C(1)	(1)如在顾及现有技术后，某项发明对擅长有关技术的人而言，并非明显的，则该项发明须视作包含创造性。
s.9C(2)	(2)为施行第(1)款，如现有技术亦包含第 9B(3)条所指指的申请的内容，则在决定是否已有创造性时，不得考虑该等申请。
s.9D	9D. 工业应用某项发明如能够在任何种类的工业(包括农业)中作出或使用，则须视作能作工业应用。
s.9E	9E. 专利的权利属于发明人
s.9E(1)	(1)除第(2)及(3)款另有规定外，专利的权利属于有关发明人或其所有继承人。
s.9E(2)	(2)如发明人是一名雇员，则专利的权利归属，须——
s.9E(3)	(3)如有 2 人或多于 2 人各自独立地作出某项发明，则该项发明的专利的权利，属于在该等人中，其专利申请的关键日期较早或最早者(视情况所需而定)。
s.9E(4)	(4)凡标准专利申请不曾根据第 20 或 37Q 条发表，第(3)款不适用于该申请。